



Ermittlung der wirtschaftlichen RND

Wohn- und Geschäftshaus mit gewerblichen Wirtschaftsgebäuden



Lage:	Musterstraße 0 59302 Oelde
Auftraggeber:	Hans Mustermann Musterstraße 1000 59302 Oelde
Stichtag:	01. Januar 2020
Anlass:	steuerliche Zwecke
Ermittelte RND:	siehe Seite 10

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den dem Auftrag entsprechenden Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung, Weitergabe, Verwertung oder Veröffentlichung -auch nur auszugsweise- an oder durch Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Sachverständigen gestattet.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Allgemeine Angaben	3
1.1 Auftraggeber / Eigentümer	3
1.2 Auftragsgegenstand	3
1.3 Zweck des Gutachtens	3
1.4 Ortsbesichtigung	3
1.5 Stichtag	3
1.6 Grundlagen des Gutachtens	3
1.7 Disclaimer und besondere Hinweise	3
2 Angaben zum Bewertungsobjekt	4
2.1 Grundstücksbeschreibung	4
2.1.1 Großräumige Lage	4
2.1.2 Kleinräumige Lage	4
2.1.3 Tatsächliche Eigenschaften	5
2.1.4 Rechtliche Eigenschaften	5
2.2 Gebäudebeschreibung	5
2.2.1 Kurzbeschreibung der baulichen Anlagen	5
2.2.2 Fiktiver baulicher Zustand, Instandhaltungsbedarf und sonstige erforderliche Maßnahmen zum Stichtag	6
3 Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND)	7
3.1 Gesamtnutzungsdauer (GND)	7
3.2 Gebäudealter	8
3.3 Ermittlung der objektspezifischen RND	8
3.4 Alternativberechnung / Plausibilisierung	9
4 Zusammenstellung / Ergebnis	10
5 Anlagen	11
5.1 Literaturverzeichnis	11
5.2 Stadtplanausschnitt von Oelde	12
5.3 Flurkarte / Gebäudeübersichtsplan	13
5.4 Bauzeichnungen	14
5.5 Bautechnische Berechnungen / Nebenberechnungen	16
5.6 Fotos	18

1 Allgemeine Angaben

1.1 Auftraggeber / Eigentümer

Auftraggeber des nachstehenden Gutachtens und Eigentümerin des Bewertungsobjekts ist Herr Hans Mustermann, Musterstraße 1000, 59302 Oelde.

1.2 Auftragsgegenstand

Gegenstand dieses Gutachtens ist die Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) eines Wohn- und Geschäftshauses nebst rückseitigen Wirtschaftsgebäuden. Die postalische Anschrift lautet: Musterstraße 0, 59302 Oelde.

1.3 Zweck des Gutachtens

Das Gutachten dient der Feststellung der wirtschaftlichen RND für steuerliche Zwecke.

1.4 Ortsbesichtigung

Die Ortsbesichtigung fand statt am 08.02.2023. Anwesend waren Herr Mustermann, die jeweiligen Mieter der Nutzungseinheiten sowie der Unterzeichner.

1.5 Stichtag

Die wirtschaftliche RND ist auftragsgemäß zum 01.01.2020 zu ermitteln.

1.6 Grundlagen des Gutachtens

Das Gutachten basiert auf folgenden Unterlagen und Auskünften:

- vom Auftraggeber zur Verfügung gestelltem Verkaufsexposé sowie erhaltenen Auskünften zu nach dem Stichtag durchgeführten Modernisierungen und anderen baulichen Maßnahmen
- als PDF-Dokumente erhaltenen Ablichtungen aus der Bauakte des Bauamts der Stadt Oelde
- vom Steuerberater des Auftraggebers genannten Stichtag

Weitere Auskünfte und erhaltene Unterlagen sind an den entsprechenden Stellen im Gutachten aufgeführt.

1.7 Disclaimer und besondere Hinweise

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Gutachten kein Bausubstanzgutachten und auch kein Verkehrswertgutachten darstellt. Demzufolge wurden keine Untersuchungen bezüglich der Standsicherheit mit Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen und sonstiger eingebundener Bauteile durchgeführt. Auch wurden keine Untersuchungen des Schall-, Brand- und Wärmeschutzes sowie des Befalls durch tierische oder pflanzliche Schädlinge in Holz oder Mauerwerk sowie Rohrfraß in Leitungen vorgenommen, wie auch die Bauwerke nicht auf schadstoffbelastete Materialien (z.B. Asbest, Formaldehyd u.a.) untersucht wurden. Die Funktionsfähigkeit der haustechnischen Einrichtungen und Installationen wird im Hinblick auf die Restnutzungsdauer unterstellt.

In diversen Bereichen wurden Baumängel, Bauschäden, Instandhaltungsbedarf und sonstige erforderliche Maßnahmen festgestellt.

Die Übereinstimmung der baulichen Anlagen und Nutzungen mit dem formellen und materiellen Bau-recht wurde nicht überprüft, formelle und materielle Legalität werden unterstellt.

Bauzeichnungen und weitere Bauunterlagen standen nur äußerst eingeschränkt zur Verfügung. Zu einzelnen Gebäuden lagen keine Bauunterlagen vor. Baugenehmigungen standen nicht zur Verfügung. Die zugrunde gelegten Baujahre der Gebäude basieren auf Datierungen teilweise vorhandener Bauzeichnungen und anderer Bauaktenunterlagen, auf Angaben des Eigentümers und auf Schätzungen auf Basis der Bauweise und des festgestellten Zustands.

2 Angaben zum Bewertungsobjekt

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus nebst gewerblichen Wirtschaftsgebäuden. Es handelt sich um eine im Laufe der Jahrzehnte gewachsene Bebauung.

Das Hauptgebäude (Gebäude 1) wurde etwa um das Jahr 1900 errichtet. Im Erdgeschoss befindet sich eine Arztpraxis, darüber drei Wohneinheiten. Die rückseitige Bebauung entstand in den Jahren 1966 (Gebäude 3), Erweiterung bzw. Erneuerung 1985, und 1971/72 (Gebäude 4). Der Ursprung des mit Nr. 2 bezeichneten Gebäudes ist unbekannt, es datiert jedoch früher als 1966 (im Lageplan von 1966 als Bestand verzeichnet). Ausbau des Dachgeschosses von Gebäude 2 etwa 1994.

Die Wirtschaftsgebäude und das Erdgeschoss des Hauptgebäudes dienten ursprünglich als Gärtnerei, wurden in späteren Jahren lt. Angabe teilweise jedoch auch anderen einfachen gewerblichen Nutzungen zugeführt.

Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung waren am Hauptgebäude (Gebäude 1) bereits umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgeführt worden, so dass der besichtigte bauliche Zustand mit dem Zustand zum Stichtag in vielen Bereichen nicht übereinstimmt.

Insofern basiert die Ermittlung der wirtschaftlichen RND teilweise auf Annahmen in Bezug auf den baulichen Zustand zum Stichtag. Aufgrund des Umfangs der Sanierungen ist nach Auffassung des Unterzeichners davon auszugehen, dass insbesondere in den sanierten Bereichen zum Stichtag ein durchgreifender Instandhaltungsbedarf bestand.

2.1 Grundstücksbeschreibung

2.1.1 Großräumige Lage

Die Stadt Oelde ist eine mittlere kreisangehörige Stadt im Kreis Warendorf im Münsterland mit etwa 30.000 Einwohnern. Oelde ist gegliedert in die Stadtteile Oelde, Stromberg, Lette und Sünninghausen.

Die wirtschaftliche Struktur besteht insbesondere aus Unternehmen der Möbel- und Holzindustrie sowie des Maschinenbaus. Wichtige Arbeitgeber sind u.a. die Potts Brauerei, Miele, Zurbrüggen, Westfalia Separator u.a.

Oelde verfügt über eine ausreichende Anzahl an Geschäften zur Deckung des täglichen und darüber hinausgehenden Bedarfs sowie diverse kirchliche und kulturelle Einrichtungen, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Infrastrukturell angebunden ist Oelde über Linienbusse und Bahn, Autobahn A 2, Land- und Kreisstraßen sowie die Bundesstraßen B 475, B 64 und B 58.

Die nächstgelegenen größeren Städte sind Münster (ca. 45 km), Bielefeld (rd. 50 km) und Hamm (ca. 40 km), Kreisstadt Warendorf ca. 23 km.

2.1.2 Kleinräumige Lage

Das Bewertungsgrundstück befindet sich in relativ zentraler Lage im Bereich a-Straße/b--Straße (Eckgrundstück).

2.1.3 Tatsächliche Eigenschaften

Der Zuschnitt des Grundstücks ist nahezu regelmäßig und eben. Die mittleren Abmessungen betragen ca. 16,50 (a-Straße) x 56,00 m (b-Straße).

Straßen asphaltiert, Bürgersteige plattiert. Anschlüsse für Wasser und Abwasser, Strom, Gas und Telefon sind vorhanden. Ein Anschluss für Glasfaser war zum Stichtag noch nicht verfügbar, befindet sich heute lt. Internetauskunft der Deutschen Glasfaser jedoch in der Bauphase.

2.1.4 Rechtliche Eigenschaften

Gegenstand dieses Gutachtens ist auftragsgemäß lediglich die Feststellung der wirtschaftlichen RND des vorhandenen Gebäudebestands. Eine Überprüfung der Zulässigkeit der Gebäude und baulichen Nutzungen erfolgte auftragsgemäß nicht.

Es wurden demzufolge weder das Grundbuch eingesehen, noch behördliche Auskünfte zur Erschließungsbeitragssituation, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Baulasten, Altlasten, Überbauungen etc. eingeholt. Ein Eintrag in der Denkmalliste besteht lt. Internetauskunft der Stadt Oelde nicht.

2.2 Gebäudebeschreibung

Nachfolgende Angaben basieren auf nur äußerst eingeschränkt vorliegenden Bauunterlagen, örtlichen Feststellungen, Annahmen und Angaben des Auftraggebers, soweit diese plausibel erscheinen¹. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Ermittlung der wirtschaftlichen RND notwendig und möglich ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben, wobei in einzelnen Bereichen Abweichungen möglich sind. Die beschriebenen Ausführungen sind insofern lediglich beispielhaft zu verstehen. Angaben über nicht sichtbare und nicht besichtigte Bauteile beruhen auf nur eingeschränkt vorliegenden Bauaktenunterlagen bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr.

2.2.1 Kurzbeschreibung der baulichen Anlagen

Gebäude 1

Das mittlere Baujahr des Hauptgebäudes wird mit etwa 1915 ermittelt (vgl. Anlage 5.5, Seite 16.)

Massive Bauart, Mauerwerksbau mit Ziegelsteinfassaden, seitlich Eternitschieferverkleidung (vermutlich asbesthaltig), preußische Kappendecke über KG, sonst vermutlich Holzbalkendecken, Dachstuhl aus Holz, Dacheindeckung Dachziegel

Gebäude 2

Keine Bauunterlagen zum Ursprungsgebäude vorhanden. Das Baujahr datiert früher als 1966 (Darstellung als Bestand in Flurkarte von 1966). Ausbau des DG ca. 1994. Das mittlere Baujahr wird mit etwa 1975 ermittelt (vgl. Anlage 5.5, Seite 16.)

Massive Bauart, Stahlbetondecke über KG, Dachstuhl aus Holz, Dacheindeckung Dachziegel

Gebäude 3

Das Baujahr des Gewächshauses wird auf Basis der Bauzeichnungen mit etwa 1985 angenommen.

Stahlkonstruktion, vorderseitiger Sockel aus Mauerwerk, Dachstuhl aus Stahl, Dacheindeckung vorderseitig Wellzementplatten (vermutlich asbesthaltig), rückseitig Doppelstegplatten o.ä.

Gebäude 4

Das Baujahr wird auf Basis der Bauzeichnungen mit etwa 1971/72 angenommen.

¹ Der bei der Besichtigung festgestellte Zustand des Wohn- und Geschäftshauses (Gebäude 1) stimmt mit dem Zustand zum Stichtag wegen teilweise umfangreicher Sanierungen/Modernisierungen in diversen Bereichen nicht überein.

Soweit ersichtlich Rahmenkonstruktion, Giebelverkleidung aus Eternit, Dacheindeckung Wellplatten (möglicherweise asbesthaltig)

Sonstiges

3 Pkw-Fertigaragen unbekannten Baujahres

2.2.2 Fiktiver baulicher Zustand, Instandhaltungsbedarf und sonstige erforderliche Maßnahmen zum Stichtag**Gebäude 1**

Das Objekt ist nach dem Stichtag augenscheinlich und lt. Angabe insbesondere in folgenden Bereichen saniert/modernisiert worden:

- Erneuerung aller Fenster (mit Ausnahme der Fenster der DG-Wohnung, hier vorwiegend Bj. 1997); zum Stichtag Holzfenster mit Einfachglas
- Erneuerung der Hauseingangstür
- Installation eines Gasanschlusses, Einbau einer Heizungsanlage nebst Leitungen (zum Stichtag erfolgte die Beheizung aller Gebäude/-bereiche über die sich im KG von Gebäude 2 befindende Ölheizung)
- Modernisierung der haustechnischen Installationen für Elektro/Erneuerung der Steigleitung
- eine Wohnung kernsaniert
- Erneuerung der sanitären Anlagen der Gewerbeeinheit (EG)
- Beseitigung von Feuchteschäden im KG - Außenwände nach Stichtag neu verputzt und gestrichen
- Sanierung des Treppenhauses
- weitere Maßnahmen in anderen Bereichen

Lt. Angabe wurden nach dem Stichtag etwa 100.00 - 150.000 € in das Objekt investiert.

Augenscheinlich ist auf absehbare Zeit über die bereits ausgeführten Sanierungen/Modernisierungen hinaus mit der Durchführung weiterer Instandhaltungen und sonstiger erforderlicher Maßnahmen zu rechnen, hier insbesondere in folgenden Bereichen:

- Vervollständigung der Erneuerung der haustechnischen Installationen
- aufgrund des Gebäudealters kann eine Erneuerung der Deckenkonstruktionen erforderlich werden bzw. bereits erforderlich sein
- Durchführung umfangreicher Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung, insbesondere Dämmung der Außenwände, der Kellerdecke und Erneuerung der Dachdämmung
- zukunftsorientiert Erneuerung der Dacheindeckung; aufgrund des Gebäudealters ggf. einschließlich Erneuerung des Dachstuhls
- weitere Maßnahmen in anderen Bereichen

Gebäude 2 - 4

Soweit ersichtlich, ist der Zustand der Wirtschaftsgebäude insgesamt als baualtersgemäß zu bezeichnen. In diversen Bereichen sind nutzungsspezifische höhere Abnutzungen, Mängel und Schäden festzustellen. Durchgreifende Sanierungen oder Modernisierungen, die zu einer relevanten Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer führen würden, sind lt. Angabe und augenscheinlich nicht erfolgt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Betrieb der Ölheizung aufgrund des geschätzten Alters heute vermutlich nicht mehr zulässig ist.

3 Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND)

Gem. § 4 ImmoWertV bezeichnet die RND die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Die RND wird i.d.R. auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer (GND) und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag ermittelt. Das Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem maßgeblichen Stichtag und dem Baujahr. Durchgeführte Instandsetzungen und Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen können die wie vorstehend beschrieben zu ermittelnde RND verlängern oder verkürzen.

Maßgeblich für die RND ist somit nicht die technisch mögliche Standzeit, sondern die wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit.

3.1 Gesamtnutzungsdauer (GND)

Gem. Anlage 1 (zu § 12 Abs. 5 S. 1 ImmoWertV) sind zur Festlegung der GND bei der Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten die nachfolgenden Modellansätze zugrunde zu legen²:

Gebäude	Art der baulichen Anlage	Gesamtnutzungsdauer (GND)
Gebäude 1	Mehrfamilienhäuser/Wohnhäuser mit Mischnutzung	80 Jahre
Gebäude 2	Betriebs-/Werkstätten, Produktions-/Lagergebäude (EG)	40 Jahre
	Bürogebäude (DG)	60 Jahre
Gebäude 3	Betriebs-/Werkstätten, Produktions-/Lagergebäude	40 Jahre
Gebäude 4	Betriebs-/Werkstätten, Produktions-/Lagergebäude	40 Jahre

Auf Basis vorstehender Modellansätze wird den Gebäuden folgende GND zugrunde gelegt:

Gebäude 1 **80 Jahre**

Gebäude 2

Es handelt sich um einen Gebäudemix. Das Ursprungsgebäude wurde als Betriebsgebäude konzipiert und erstellt. Später erfolgte ein Ausbau des Dachgeschosses zunächst für Wohnzwecke, kurz darauf eine Nutzungsänderung für eine Büronutzung. Die GND wird daher auf Basis der jeweiligen Nutzungsanteile am Gesamtobjekt wie folgt ermittelt:³

KG/EG 133,76 m² BGF, entspricht 57% Anteil am Gesamtobjekt

DG 101,76 m² BGF, entspricht 43 % Anteil am Gesamtobjekt

Berechnung: (40 Jahre x 57 %) + (60 Jahre x 43 %) = 48,6 Jahre
nach sachverständigem Ermessen rd.

50 Jahre

Gebäude 3 und 4

40 Jahre

² Für nicht aufgeführte Arten baulicher Anlagen ist die GND aus der GND vergleichbarer baulicher Anlagen abzuleiten.

³ Bzgl. der zugrunde gelegte Flächen siehe Anlage 5.5, Seite 16.

3.2 Gebäudealter

Das Alter der Gebäude ergibt sich aus der Differenz zwischen dem maßgeblichen Stichtag und dem Baujahr. Die Baujahre der Gebäude ergeben sich auf Basis der zur Verfügung gestellten Bauunterlagen bzw. auf Basis der berechneten⁴ mittleren Baujahre wie folgt:

Gebäude	tatsächliches/mittleres Baujahr	Alter zum Stichtag
Gebäude 1	1915	105 Jahre
Gebäude 2	1975	45 Jahre
Gebäude 3	1985	35 Jahre
Gebäude 4	1972	48 Jahre

3.3 Ermittlung der objektspezifischen RND

Die RND ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Zustands (GND abzgl. Alter) der Gebäude ist unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zum Stichtag somit wie folgt zu ermitteln:

Gebäude	GND	Alter	RND
Gebäude 1	80	105	0
Gebäude 2	50	45	5
Gebäude 3	40	35	5
Gebäude 4	40	48	0

Alle Gebäude haben ihre jeweiligen modellspezifischen Gesamtnutzungsdauern somit bereits nahezu erreicht bzw. bereits deutlich überschritten. Das Baujahr und mithin das Alter der drei Pkw-Fertiggargen ist nicht bekannt. Für die Garagen standen keinerlei Bauunterlagen zur Verfügung. Im Hinblick auf die Fertigbauweise und den von außen festgestellten Zustand wird die RND nach sachverständigem Ermessen auf etwa 25 Jahre geschätzt.

Insbesondere das Hauptgebäude (Gebäude 1) hat bei einem berechneten mittleren Gebäudealter von ca. 105 Jahren seine übliche GND von 80 Jahren weit überschritten. Es ist somit davon auszugehen, dass im Laufe der Jahrzehnte durchgeführte Instandsetzungen und/oder Modernisierungen zu einer Verlängerung der RND geführt haben. Zur Ermittlung der wirtschaftlichen RND zum Stichtag ist daher auf den Modernisierungsgrad und den baulichen Gesamtzustand des Objekts zum Stichtag abzustellen.

Lt. Auskunft des Eigentümers wurden nach dem Stichtag Modernisierungen durchgeführt, denen ein Einfluss auf die RND beizumessen ist. In Anlehnung an das Modell zur Ermittlung der RND von Wohngebäuden bei Modernisierungen gem. Anlage 2 (zu § 12 Abs. 5 S. 1 ImmoWertV) wird der Einfluss dieser Maßnahmen auf die RND wie folgt ermittelt:

Modernisierungselemente	Maximal zu vergebende Punktzahl	Bewertungsobjekt
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	4	0
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	1,75
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	0,5
Modernisierung der Heizungsanlage	2	2
Wärmedämmung der Außenwände	4	0
Modernisierung von Bädern	2	1
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen	2	0,5
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	0
	20	5,75 rd. 6

⁴ Vgl. Anlage 5.5, Seite 16.

Entsprechend der ermittelten Gesamtpunktzahl ist der Modernisierungsgrad sachverständig zu ermitteln. Bei 6 Punkten bestehen folgende Anhaltspunkte:

4 Punkte = kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung

8 Punkte = mittlerer Modernisierungsgrad

Die in der Tabelle abgelesene modifizierte RND bei einer üblichen GND von 80 Jahren beträgt bei einem Gebäudealter von mehr als 80 Jahren und einem Modernisierungsgrad von 6 Punkten etwa 25 Jahre.

Die vorstehende modifizierte RND berücksichtigt jedoch die erst nach dem Stichtag durchgeführten Modernisierungen. Da die nach dem Stichtag durchgeführten Modernisierungen mit erheblichen Kosten verbunden waren ist davon auszugehen, dass das Objekt insbesondere in den modernisierten Bereichen zum Stichtag einen erheblichen Instandhaltungsstau aufgewiesen hat.

Etwaige Modernisierungen vor dem Stichtag, denen ein relevanter Einfluss auf die RND beizumessen wäre, sind augenscheinlich und lt. Angabe nicht durchgeführt worden.

Bei einem Modernisierungsgrad von weniger als 1 Punkt beträgt die abgelesene modifizierte RND lediglich 12 Jahre.

In der Gesamtbetrachtung wird die wirtschaftliche RND des Wohn- und Geschäftshauses (Gebäude 1) auf Grundlage vorstehender Aspekte und Kennzahlen nach sachverständigem Ermessen zum Stichtag mit **rd. 15 Jahren** angenommen.

3.4 Alternativbetrachtung / Plausibilisierung

Die modellkonform berechnete RND der Wirtschaftsgebäude beträgt lediglich 5 Jahre für Gebäude 2 und 3 bzw. 0 Jahre für Gebäude 4. Die Gebäude sind somit als (nahezu) wirtschaftlich überaltert zu bezeichnen, so dass es sich um sog. Liquidationsobjekte gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 ImmoWertV handeln könnte. Liquidationsobjekte sind bauliche Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind und zur alsbaldigen Freilegung anstehen.

Ein potenzieller Erwerber würde im Rahmen seiner Kaufpreisfindung somit Überlegungen hinsichtlich der weiteren Verwendung der Wirtschaftsgebäude bzw. des rückseitigen Grundstücksbereichs anstellen. Für eine auf Dauer angelegte gewerbliche (Folge)Nutzung dieser Gebäudebereiche wären voraussichtlich Investitionen in einer Größenordnung erforderlich, die sich vor dem Hintergrund marktüblicher und nachhaltig erzielbarer Gewerbemieten in Oelde kaum als wirtschaftlich erweisen dürften.

Denkbar und naheliegend wäre bei wirtschaftlicher Gesamtbetrachtung daher auch ein Abbruch der Wirtschaftsgebäude zwecks anschließender Neubebauung für Wohnzwecke. In diesem Fall wäre ein Abschlag zur Berücksichtigung der Abbruchkosten in der Kaufpreisfindung wertmindernd zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite wäre der Bodenwert des rückseitigen Grundstücksbereichs voraussichtlich höher zu bemessen. Sollte es sich um eine Wohnbaufläche handeln⁵, wäre dieser Grundstücksbereich als (zukünftige) Baulücke zu betrachten. Baulücken werden nach Auswertung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Warendorf i.d.R. zu Preisen oberhalb des jeweiligen Richtwerts gehandelt.

Bei wirtschaftlicher Gesamtbetrachtung ist nach Auffassung des Unterzeichners davon auszugehen, dass ein potenzieller Erwerber den Wirtschaftsgebäuden voraussichtlich keinen Wert mehr beimessen würde. Die RND für die Wirtschaftsgebäude und die Garagen wäre aus Sicht eines potenziellen Erwerbers in diesem Falle mit 0 Jahren anzunehmen.

⁵ Die Prüfung des Baurechts war ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Gutachtens.

4 Zusammenstellung / Ergebnis

Folgende RND wurde für die jeweiligen Gebäude per Stichtag 01.01.2020 ermittelt:

Gem. § 4 Abs. 3	Abschnitt 3.3	Gebäude 1	15 Jahre
		Gebäude 2	5 Jahre
		Gebäude 3	5 Jahre
		Gebäude 4	0 Jahre
		Garagen	25 Jahre
Gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3	Abschnitt 3.4	Gebäude 1	15 Jahre
		Gebäude 2	0 Jahre
		Gebäude 3	0 Jahre
		Gebäude 4	0 Jahre
		Garagen	0 Jahre

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich auftragsgemäß nicht um eine Verkehrswertermittlung handelt. Gegenstand vorstehender Betrachtungen ist auftragsgemäß lediglich die Ermittlung der wirtschaftlichen RND der Gebäude.

Im Rahmen einer Verkehrswertermittlung wären voraussichtlich Abschläge für vorhandenen Instandhaltungsbedarf, Schäden und sonstige erforderliche Maßnahmen vorzunehmen. Abschläge wegen vorhandenen Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarfs im Rahmen einer Verkehrswertermittlung könnten modellkonform jedoch zu von den gem. § 4 ImmoWertV ermittelten Restnutzungsdauern abweichenden Ergebnissen führen.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Rahmen einer Verkehrswertermittlung ein Abbruch der Wirtschaftsgebäude zwecks anschließender Neubebauung zu höherwertigen Wohnzwecken als wirtschaftlich erweisen könnte. Nach Auffassung des Unterzeichners wären derartige Betrachtungen insbesondere unter Berücksichtigung des Alters, Zustands, der Gebäudekonzeptionen und bisherigen vorwiegend einfachen gewerblichen Nutzungen auch naheliegend.

Wenngleich eine Verkehrswertermittlung nicht Gegenstand des Gutachtens ist, basiert die RND stets auf wirtschaftlichen Betrachtungen (wirtschaftliche Nutzungsdauer). Bei wirtschaftlicher Gesamtbeurteilung ist die RND für die Wirtschafts-/Nebengebäude nach Auffassung des Unterzeichners auf Basis von § 8 Abs. 3 Nr. 3 mit 0 Jahren anzunehmen. Eine auf Dauer angelegte wirtschaftliche Nutzung dürfte bei einer gem. § 4 ermittelten RND von 5 Jahren kaum möglich sein, da neben Gebäude 4 (RND 0 Jahre) auch Gebäude 2 und 3 zumindest zur alsbaldigen Freilegung anstünden, sofern die Gebäude nicht in einem erheblichen Umfang baulich modernisiert werden. Investitionen in der erforderlichen Größenordnung wären voraussichtlich jedoch nicht wirtschaftlich.

Die wirtschaftliche RND für das Wohn- und Geschäftshaus (Gebäude 1) wird somit mit 15 Jahren ermittelt. Für die rückseitigen Gebäude (Gebäude 2-4 und die Garagen) wird eine RND von 0 Jahren ermittelt.

Das Gutachten umfasst insgesamt 21 Seiten, davon 11 Seiten Anlagen.

Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender persönlicher Bearbeitung gefertigt. Ich versichere, dass ich in vorstehender Sache weder beteiligt noch wirtschaftlich interessiert bin und dieses Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt habe.

5 Anlagen

5.1 Literaturverzeichnis

Verkehrswertermittlung von Grundstücken - Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV, Kleiber, 10. Auflage 2023

Grundstücksbewertung -Lehrbuch und Kommentar- Wertermittlungsforum Dr. Sprengnetter GmbH, neuste Fassung

Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Immobilien, Renner/Sohni, 30. Auflage 2012

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und des Beleihungswertes, Kleiber/Tillmann, 1. Auflage

Verkehrswertermittlung von Immobilien – Praxisorientierte Bewertung, Petersen/Schnoor/Seitz/Vogel, 2. Auflage 2013

ImmoWertV (2021), W. Kleiber, 13. Auflage 2021

Gesetze/Verordnungen/Richtlinien:

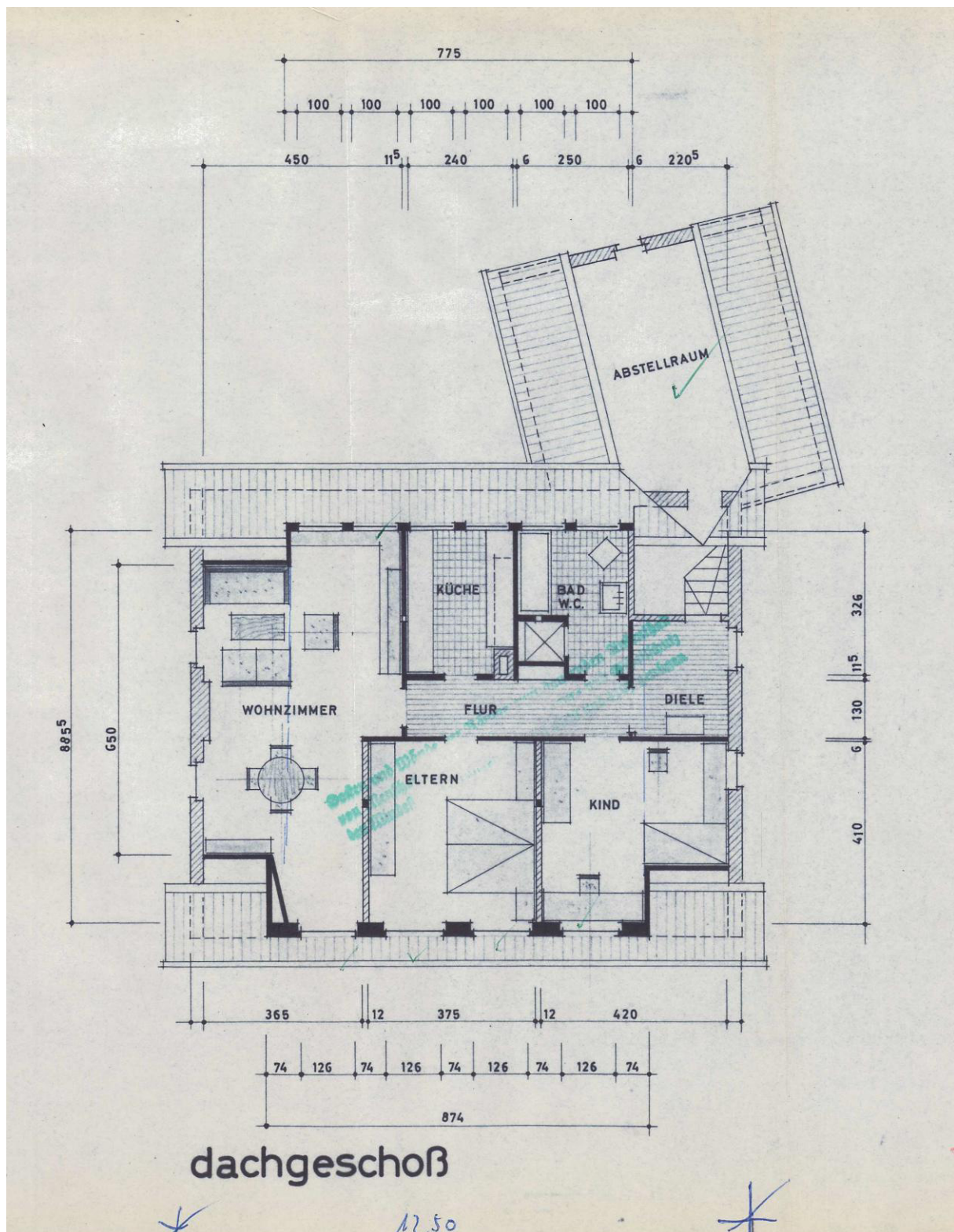
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021)

Quelle:
www.openstreetmap.org

5.3 Flurkarte / Gebäudeübersichtsplan

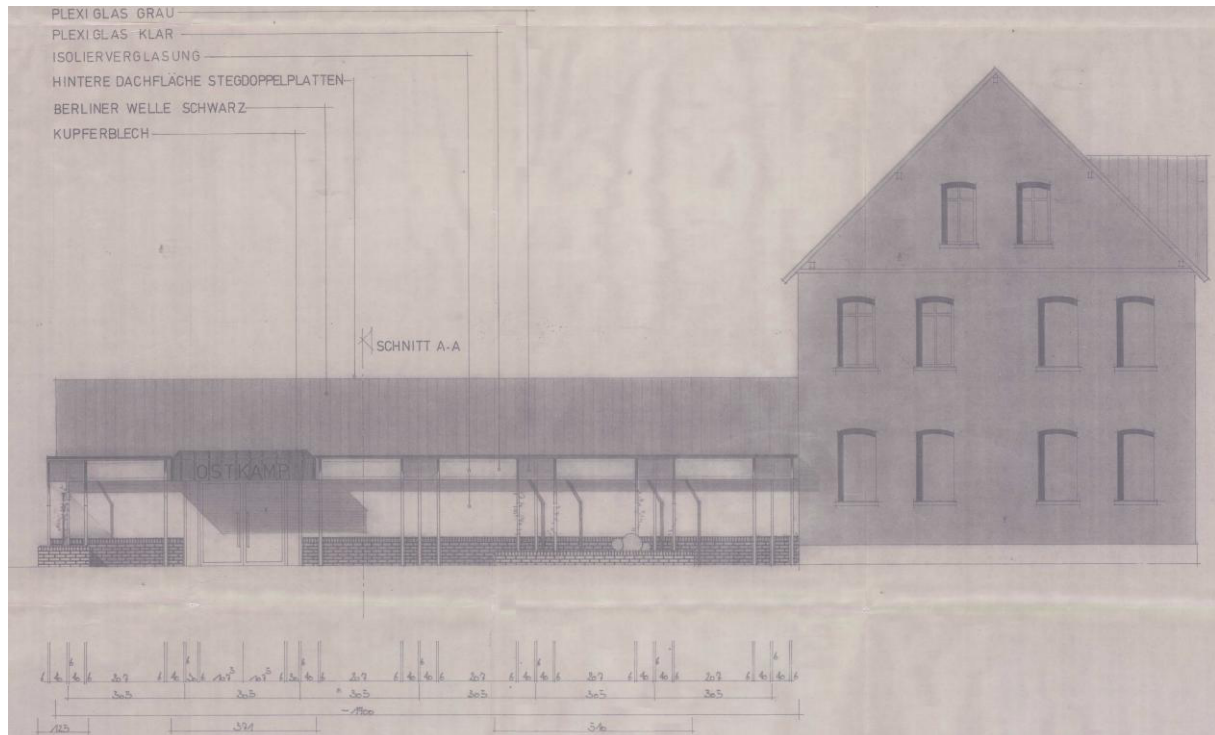
© Land NRW (2023) - Lizenz dl-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)
Quelle: Bezirksregierung Köln, www.tim-online.nrw.de

5.4 Bauzeichnungen



Gebäude 1
(Ausbau des Dachgeschosses im Jahr 1969)

Gebäude 2
Nutzungsänderung 1996 des 1994 ausgebauten Dachgeschosses - Ansicht



Gebäude 3
Erneuerung des Verkaufsgewächshauses (1985)

Zu Gebäude 4 und den Garagen liegen keine Bauunterlagen vor.

5.5 Bautechnische Berechnungen / Nebenberechnungen

Soweit vorhanden, basieren die bautechnischen Berechnungen der Bruttogrundfläche auf vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bauzeichnungen. Einzelne Maße wurden aus den Bauzeichnungen herausgemessen, errechnet oder geschätzt. Abweichungen zwischen Bauzeichnungen und Gebäudebestand können nicht ausgeschlossen werden.

Die Außenmaße einzelner Gebäude bzw. Gebäudebereiche wurden mangels Bauzeichnungen aus der Flurkarte bzw. im Internet unter www.tim-online.nrw.de herausgemessen.

Die bautechnischen Berechnungen stellen lediglich Näherungswerte dar und dienen ausschließlich der etwaigen Berechnung mittlerer Gebäudealter auf Basis der jeweiligen BGF-Anteile. Sie dürfen für andere Zwecke keine Verwendung finden.

Bruttogrundfläche (BGF)

nach DIN 277-1, Stand: 02/2005

Gebäude 1

Hauptgebäude

KG	~ (10,48 x 8,87)	92,96 m ²
EG	~ (10,345 x 12,80)	132,42 m ²
OG	~ wie EG	132,42 m ²
DG	~ wie OG	132,42 m ²

Anbau

EG	~ (5,85 i.M. x 6,40)	37,44 m ²
OG	~ wie EG	37,44 m ²
DG	~ wie OG	<u>37,44 m²</u>

Gesamtgebäude 602,54 m²

davon angenommenes Bj. ca. 1900 (alles außer DG Hauptgebäude) 470,12 m²
Bj. 1969 (Ausbau DG) 132,42 m²

mittleres Baujahr

$$(470,12 \times 1900) + (132,42 \times 1969) : 602,54 = 1915,16$$

Das mittlere Baujahr wird mit etwa 1915⁶ ermittelt.

Gebäude 2

KG	~ (5,00 x 6,40)	32,00 m ²
EG	~ (15,90 x 6,40)	101,76 m ²
DG	~ (15,90 x 6,40)	<u>101,76 m²</u>
		235,52 m ²

davon angenommenes Bj. 1960⁷ (KG + EG) 133,76 m²
Bj. 1994 (Aufstockung bzw. Ausbau DG) 101,76 m²

mittleres Baujahr

$$(133,76 \times 1960) + (101,76 \times 1994) : 235,52 = 1974,69$$

Das mittlere Baujahr wird mit etwa 1975 ermittelt.

⁶ Früheres Baujahr wäre vertretbar, da es sich 1969 nicht um eine Aufstockung, sondern lediglich einen Ausbau des Dachgeschosses gehandelt hat.

⁷ Aufgrund der Bauweise und des festgestellten Zustands kann ein auch deutlich früheres Herstellungsjahr nicht ausgeschlossen werden.

Gebäude 3

Das tatsächliche Baujahr von Gebäude 3 wird auf Basis der Bauaktenunterlagen zur „Erneuerung des Verkaufsgewächshauses“ mit etwa 1985 angenommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich lediglich um eine teilweise Erneuerung bzw. Erweiterung gehandelt hat. Das Ursprungsgebäude datiert ausweislich der Bauzeichnungen etwa aus dem Jahr 1966.

Gebäude 4

Das tatsächliche Baujahr von Gebäude 4 wird auf Basis der Bauaktenunterlagen mit etwa 1971/1972 angenommen.

5.6 Fotos

(Aufnahmen vom 08.02.2023)